庄河市铭泰艺术铸造厂“8.22”
高处坠落事故调查报告

一、企业名称：庄河市铭泰艺术铸造厂

地　址：庄河市吴炉镇小孤山村

二、经济类型：个体工商户

国民经济行业：黑色金属铸造

三、事故发生时间：2016年8月22日7时30分左右

四、事故地点：庄河市铭泰艺术铸造厂新建厂房

五、事故类别：高处坠落

六、事故原因：忽视安全，无安全防护设施

七、事故严重级别：死亡一人

八、伤亡人员情况：

姓 名	性别	年龄	工 种	本工种工 龄	伤 害程 度	受过何种安全教育
姜云世	男	47	力工	1	死亡	无

九、本次事故损失工作日总数：6000 天

十、本次事故直接经济损失：82万元

十一、事故详细经过

（一）事故背景

1.事故涉及单位、涉及人员情况

（1）庄河市铭泰艺术铸造厂（以下简称铭泰铸造厂）于2007年8月在庄河市工商局登记注册；厂址位于庄河市吴炉镇小孤山村苗沟屯；经营者：姜世盛；企业组成形式：个人经营；经营范围：铸造、机械零部件加工。

企业没有开展安全生产标准化创建和职业健康安全管理体系认证工作。

（2）周秉君（铭泰铸造厂新建厂房项目承包人），男，44岁，家住庄河市兴达街道小河东村，自由职业者，主要承揽农村百姓棚厦钢结构、彩钢板安装工程及彩钢板销售。

（3）张承法（铭泰铸造厂新建厂房项目承包人），男，46岁，家住庄河市新华小区77号，自由职业者，主要从事钢结构工程安装施工。

2.项目建设情况

（1）项目设立情况

铭泰铸造厂主要生产城市雕像、寺庙神像和宗教法器等。随着企业发展，销售量的增多，原有生产车间不能满足生产需要，2015年初姜世盛有搭建一个钢结构厂房用于组装、放置佛像的打算。同年6月，姜世盛买下了该厂后院刘姓村民的住房（购买的房屋没有办理过户手续，房照等相关证件留在姜世盛处）；2016年2月，通过电力部门移走了经过该厂后院给西侧住户供电的电线；6月初又找了丹东一家建筑公司完成了钢结构厂房基础施工。

新建厂房位于原生产车间北侧后院，为轻型钢结构门式

钢架，彩板围护墙和屋面板；厂房东西长 78 米，共 13 跨（每跨 6 米），南北跨度 21 米；屋脊高度 15.7 米，屋檐高度 14.7 米；厂房内配置 2 台单梁葫芦吊。

（2）项目发包情况

周秉君得知姜世盛要建新厂房信息后，于 2016 年 7 月 10 日到铭泰铸造厂找姜世盛，为东港市华瑞彩钢有限公司承揽工程（当时提供了“东港市华瑞彩钢有限公司钢结构专业承包叁级资质证书”和“庄河市青堆镇金鑫彩钢安装部个体工商户营业执照”的复印件）。经过几轮谈判、测算、对比后，姜世盛放弃了新建厂房工程大包的方案，改用甲供材料、安装人工外包方式进行新建厂房建设。周秉君提出他有彩钢安装施工经验，人工外包他可以组织人来干，姜世盛同意了周秉君的要求。

周秉君在与姜世盛商讨新建厂房有关事宜期间，找到张承法（曾经在大连开元钢结构公司工作，与周秉君有过施工合作）商量：这个工程我俩合伙干，工程款扣除施工人员等费用外，剩下的钱二人平分，张承法同意。同时二人约定：周秉君负责后勤保障工作，张承法负责工程施工安排及施工人员管理。

2016 年 7 月 29 日，姜世盛与周秉君签订了《钢结构安装协议书》，合同价款 8 万元，工期为 2016 年 7 月 29 日至 8 月 8 日；8 月 10 日，双方又签订了《彩板安装协议书》，合同价款 3 万元。新建厂房工程总造价预算 45 万元整。

3. 新建厂房的监管情况

（1）庄河市吴炉镇村镇办（以下简称吴炉村镇办），事业单位编制，3名工作人员，殷天鹏为主任。主要工作职责范围：代理群众办理房产证照，代理辖区企业办理新建、改建、扩建厂房相关规划手续，查处辖区内违章建筑等。

2016年6月21日接到群众电话举报后，殷天鹏和镇政府分管领导霍世光等人来到铭泰铸造厂检查，发现该厂生产车间北侧空地正在平整场地（钢筋混凝土基础已施工完毕），经询问得知姜世盛要扩建厂房，且未办理相关审批手续后，检查人员告知姜世盛想建厂房必须先办理相关审批手续方可组织施工，当天向姜世盛下达了《责令停止违法行为通知书》（吴规监字〔2016〕第007号），姜世盛签字确认并承诺办完手续再施工。

2016年6月29日、7月7日，殷天鹏和霍世光等人两次到铭泰铸造厂检查确认，均未发现姜世盛继续施工，之后至8月22日事故发生前没有再跟踪检查。

（2）庄河市吴炉镇小孤山村民委员会（以下简称小孤山村委会），4名工作人员，张志坤任总支书记兼村委会主任，负责村全面工作，主抓经济、安全、规划建设、民事协调等工作。

2016年3月份，张志坤对铭泰铸造厂例行检查一次，未发现异常，之后至8月22日事故发生前没有再检查过。

（二）事故详细经过

2016年7月29日至8月3日，张承法雇用一台汽车吊，组织作业人员完成了厂房的钢结构架体安装，8月10日开始

进行彩板安装。

2016年8月22日早6时许，张承法安排赵仁基、贾连军等7人打南侧墙面板；安排姜云世、梁德庆、何占有3人安装北墙梁堵头板和放檐口线，其中何占有在地面负责裁剪、递送堵头彩板。姜云世、梁德庆从北侧柱列中部的葫芦吊工作爬梯上到吊车梁上，并沿着吊车梁向东走到厂房东北角作业位置。梁德庆在北墙东起第一跨距东北墙角6米左右处安装堵头彩板，姜云世在梁德庆东侧，东起第一跨钢柱之间负责用绳索拽拉堵头彩板。7时30分左右，梁德庆听到“扑通”一声响，感觉有东西跌落地面，顺声望去，看到姜云世躺在厂房东北角地面上；到库房找电线在返回路上的何占有，也听到有东西跌落的声音，抬头发现姜云世躺在厂房东北角地面上，安全帽脱落在他肩膀附近；在附近作业的其他人员发现姜世云坠落后也都跑过来帮忙救人，何占有见姜云世呼吸困难，就帮他解下了安全带，现场有人拨打120电话，20多分钟后120急救车到达事故现场，将伤者送往庄河市中心医院抢救，抢救了20多分钟后医生宣布姜云世死亡。

十二、事故原因分析

接到事故报告后，庄河市安监局、公安局有关人员第一时间赶到事故现场，对事故情况进行调查了解，责令铭泰铸造厂立即停业整顿，妥善处理善后事宜，要求吴炉镇政府做好相关协调工作。次日，大连市安监局依据《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，决定提级调查此起事故，成立了由大连市安监局，庄河市安监局、

监察局、公安局、城建局、总工会组成的事故调查组，并聘请有关专家参与，对事故展开调查，经过现场勘查、取证，询问事故的有关人员和目击证人，并调阅了相关材料，认定造成此起事故发生的原因如下:

（一）直接原因

1.姜云世忽视安全，高处作业未按规定系挂安全带，是发生事故的直接原因。

2.项目承包人违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)的规定，未在作业现场为操作人员设置可靠的安全防护设施，也是造成此起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.铭泰铸造厂对安全生产工作不重视，建设项目未按照有关规定办理相关审批手续，即委托无建设行业主管部门核发的建筑施工企业资质的自然人进行工程施工；在工程施工过程中，没有安排专人对施工现场进行监督管理。

2.项目承包人没有钢结构安装专业承包资质承揽钢结构厂房工程施工；未对钢结构安装人员进行安全生产教育培训，未经考核合格安排上岗作业；没有制定安全管理制度和各岗位操作规程；未按规定对作业场所进行安全风险辨识，未对从业人员进行安全技术交底。

3.小孤山村委会未按规定做好本村规划建设日常巡查工作，虽然3月份对铭泰铸造厂检查时该厂未建新厂房，但之后因工作忙至8月22日事故发生前长达5个多月没再去该企业检查，未发现铭泰铸造厂违法建设、施工行为。

4.吴炉村镇办对铭泰铸造厂违规施工跟踪检查不到位，虽然发现了铭泰铸造厂违法建设行为并下达了《责令停止违法行为通知书》，6月29日、7月7日先后两次进行了复查未发现继续施工，但之后至8月22日事故发生前没有继续跟踪检查。

十三、事故的责任分析和有关责任者的处理建议

经调查认定，庄河市铭泰艺术铸造厂“8.22”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过”的事故处理原则，拟对此起事故责任单位及责任人提出以下处理意见:

（一）对责任单位的经济处罚建议

铭泰铸造厂对安全生产工作不重视，建设项目未按照有关规定办理相关审批手续即进行工程施工；在工程施工过程中，没有安排专人对施工现场进行监督管理，对事故发生负有责任，根据《安全生产法》第一百零九条的规定，建议给予庄河市铭泰艺术铸造厂罚款人民币20万元的行政处罚。

（二）建议给予经济处罚人员

姜世盛，铭泰铸造厂经营者，对安全生产工作不重视，建设项目未按照有关规定办理相关审批手续即进行工程施工；在工程施工过程中，没有安排专人对施工现场进行监督管理，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条的规定建议给予姜世盛处罚上一年度收入30%，即1.288万元人民

币的行政处罚。

（三）免于责任追究人员

姜云世，忽视安全，高处作业未按规定系挂安全带，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（四）建议移送司法机关追究刑事责任人员

1.周秉君，没有钢结构安装专业承包资质承揽钢结构厂房工程施工；未对钢结构安装人员进行安全生产教育培训，未经考核合格安排上岗作业；没有建立安全管理制度和各岗位操作规程，对事故发生负有责任，建议司法机关追究周秉君刑事责任。

2.张承法，未按《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定，在作业现场为操作人员设置可靠的安全防护设施；未对钢结构安装人员进行安全生产教育培训，未经考核合格安排上岗作业；没有建立安全管理制度和各岗位操作规程；未按规定对作业场所进行安全风险辨识，未对从业人员进行安全技术交底，对事故发生负有责任，建议司法机关追究张承法刑事责任。

（五）建议给予党纪处分人员

1.殷天鹏，作为吴炉村镇办主任，中共党员，对辖区内铭泰铸造厂违规建设监管不到位，依据《中国共产党纪律处分条例》，建议对殷天鹏立案，免于处分，进行诫勉谈话。

2.张志坤，作为小孤山村委会总支书记兼村委会主任，中共党员，在工作中不正确履行职责，对辖区内违规建设监管不到位，对事故发生负有责任，依据《中国共产党纪律处分

条例》，建议对张志坤立案，免于处分，进行诫勉谈话。

十四、防止事故重复发生的措施

(一)铭泰铸造厂

1.要立即聘请有资质的评价机构对企业安全生产现状进行评价，并认真抓好问题隐患的整改；严格履行企业安全生产的主体责任，待厂房建设所需相关手续办理妥当后，重新选定有资质的企业进行建设，同时由法人亲自负责施工现场的监督管理。

2.认真落实新、改、扩建项目要依法办理相关审批手续的规定要求，抓紧向相关部门提供企业扩建申请，并补办相关手续。

3.进一步加强施工项目的安全管理，重新施工时，要聘请有资质的监理公司对施工建设实施有效的监理。

4.认真贯彻落实《大连市政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》(大安委办〔2016〕22号)要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作。2017年6月30日前完成安全生产体系认证工作，通过委托体系认证机构开展职业健康安全管理体系认证，找出企业安全管理的薄弱环节，并进行完善改进。

5.今后凡组织钢结构厂房改建、扩建施工，必须按以下程度组织：①按照国家、省、市法律法规规章的要求，到相关部门办理土地、房屋建设许可证等相关手续；②聘请有资质的设计单位进行建设项目的设计；③聘请有资质的建筑施工企业和监理单位负责项目的建筑施工和监理工作；④严格施

工方案、操作规程的审查，并严格按方案、规程组织施工；⑤严格建筑施工过程的监督管理，要向项目派出专职安全管理人员；⑥认真组织好建筑施工的竣工验收工作。

（二）庄河市吴炉镇政府

1.要进一步抓好《安全生产法》、《城乡规划法》、《企业安全生产主体责任规定》等法律法规的宣贯工作，要进一步加大镇政府各级、各类工作人员履职尽责的教育力度，不断提高辖区村民遵纪守法和各级各类工作人员履职尽责的意识。

2.要进一步加强对各办，站、所及村委会的监管检查，督促做好安全生产工作，明确谁踩红线谁就要承担后果和责任的观念，切实把安全责任落实到部门和各个岗位。

3.要真正吸取教训，举一反三。深入开展事故隐患大排查大整治活动，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，开展事故隐患排查整治工作，对查出的隐患问题，要立即整改，对不具备安全生产条件或问题较多的企业，该整顿要坚决整顿，该停产一定要停产，绝不能养痈遗患，努力使事故隐患排查治理工作制度化、常态化、长效化。

十五、附件

证人笔录、事故现场照片等相关资料

十六、参加调查人员（签名表附后）

庄河市铭泰艺术铸造厂“8.22”

高处坠落事故调查组

2016 年 11 月 3 日